主題精選：上訴人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 112年憲判字第20號判決之模擬試題(一)
發布日期: 2024-01-25
內文
◎最高法院70年台上字第311號民事判例：「司法院大法官會議釋字第107號解釋所謂已登記之
不動產，無消滅時效之適用，其登記應係指依吾國法令所為之登記而言。系爭土地如尚未依吾
國法令登記為被上訴人所有，而登記為國有後，迄今已經過15年，被上訴人請求塗銷此項國有
登記，上訴人既有時效完成拒絕給付之抗辯，被上訴人之請求，自屬無從准許。」憲法法庭於
112年憲判字第20號判決，就該判例之後段部分，即「系爭土地如尚未依吾國法令登記為被上
訴人所有，而登記為國有後，迄今已經過15年，被上訴人請求塗銷此項國有登記，上訴人既有
時效完成拒絕給付之抗辯，被上訴人之請求，自屬無從准許。」宣告違憲，理由為何？
【解答】
• (一) 國家就其與人民間之私權爭議，原則上固得主張相關規定所賦予之權利。然而，國家係
為人民而存在，本質上既不可能擁有如人民般得自由發展之人格及維繫生存之需求，亦不可能
如人民般享有得自由追求之私益，只能追求公益，以執行公共任務為職志。從而，國家自無受
憲法第15條所保障財產權之基本權利。
• (二) 國家與人民間關於土地之爭議，若非來源於兩者之合意，而係國家於政權更替之際，居
於公權力主體地位，行使統治權，制定相關法規範，並依該規範將原屬人民私有而僅未及時申
辦總登記之土地，逕行登記為國有之情形，倘又容許國家嗣後再以時間經過為由，依民法消滅
時效規定為時效完成之抗辯，不啻變相承認國家得透過土地總登記之程序，及消滅時效之抗
辯，而無須踐行任何徵收或類似徵收之程序，即可剝奪人民之財產。
• (三) 國家基於公權力主體地位行使統治高權，致與人民發生財產權爭執時，國家本非憲法第
15條財產權保障之主體，從而不生基本權衝突之情事。且考量臺灣因政權更迭而辦理土地權利
憑證繳驗及換發土地權利書狀，當時之時空環境，絕大多數人民未通曉中文、因戰事流離他
所、遺失土地權利憑證，或因社會資訊、教育尚非發達，不諳法令，甚至因36年間之228事件
引發社會動盪等特殊原因，致未於限期內申報權利憑證繳驗，或於申報後未依限補繳證件，終
致其所有之土地被登記為國有。於此情形，若使國家仍得主張民法消滅時效，從而透過時效制
度維持私有土地登記為國有之狀態，不僅與誠實信用原則有違，且形成國家對人民財產權之侵

害。故在憲法上，人民財產權之保障，相較於逕行承認土地登記為國有之狀態，更具值得保護
之價值。是容許國家在此主張消滅時效，並無正當性可言。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下